

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 757/2536	นาย ไพโรจน์ วชิโรพรอนันต์	โจทก์
	เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์	ผู้ร้อง
	ผู้ร้อง คัดค้าน	ผู้ร้อง
	นาง พุ่ม ศิริ ฟ้า	ผู้ร้อง
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิน วิริยะ กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204, มาตรา 224

ป.วิ.พ. มาตรา 40, มาตรา 142

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 115

ศาลนัดสืบพยานผู้คัดค้านรวม 6 นัด ผู้คัดค้านไม่เคยมาศาลเลย ได้สืบพยานผู้คัดค้านคือทนายผู้คัดค้านได้เพียงปากเดียวในนัดที่ 2 ส่วนนัดแรกและนัดที่ 3 ถึงนัดที่ 6 ทนายผู้คัดค้านขอเลื่อนคดี 4 นัดติดต่อกัน ถือได้ว่าผู้คัดค้านมีเจตนาประวิงคดี การที่ลูกหนี้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความชำระหนี้ให้ผู้คัดค้านในระหว่างระยะ 3 เดือน ก่อนที่ลูกหนี้จะถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย โดยที่ลูกหนี้มีเจ้าหนี้รายอื่นอีกจำนวนมากซึ่งขอรับชำระหนี้ไว้ในคดีนี้ถึง 15 ราย การชำระหนี้ดังกล่าวเป็นการกระทำที่มุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 115 ศาลให้เพิกถอนการชำระหนี้ได้ โดยไม่ต้องพิจารณาว่าผู้คัดค้านรับชำระหนี้ไว้โดยสุจริตหรือไม่ การเพิกถอนการชำระหนี้เป็นไปโดยผลของคำพิพากษาระหว่างที่ศาลยังมิได้พิพากษาให้เพิกถอนการชำระหนี้ถือว่าเป็นการชำระหนี้โดยชอบ ยังถือไม่ได้ว่ามีการผิดนัดตั้งแต่วันยื่นคำร้อง สิทธิเรียกดอกเบี้ยเริ่มนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา และถือว่าเป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ได้ยื่นฟ้องลูกหนี้ (จำเลย) ทั้งสองเป็นคดีล้มละลายเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2528 ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ทั้งสองเด็ดขาดเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2528 ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านและลูกหนี้ทั้งสองตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โดยลูกหนี้ทั้งสองยอมชำระเงิน 1,100,000 บาท โดยยอมให้ผู้คัดค้านไปรับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย จำนวน 767,567.57 บาท และศาลพิพากษาตามยอม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2527 อันอยู่ภายในระยะเวลา 3 เดือน ก่อนมีการขอให้ลูกหนี้ ล้มละลาย ต่อมาผู้คัดค้านได้ไปรับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทดังกล่าว จึงเป็นการกระทำของลูกหนี้ที่มุ่งหมายให้ผู้คัดค้านเจ้าหนี้ได้เปรียบแก่เจ้าหนี้คนอื่นอีกหลายรายที่ยังมิได้รับชำระหนี้ ขอให้เพิกถอนการชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวเสีย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 และให้ผู้คัดค้านคืนเงินจำนวน 767,567.57 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี เข้าสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งสอง

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้าน ที่ผู้คัดค้านยื่นคำขอรับชำระเงินค่าสินไหมทดแทนจำนวน 767,567.57 บาท ของลูกหนี้ทั้งสองจากบริษัทประกันภัยโดยสุจริต มิได้มุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนใดได้เปรียบเจ้าหนี้คนอื่น และเป็นการกระทำก่อนลูกหนี้ทั้งสองจะถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีอำนาจเพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษาศาลตามยอมได้และคดีขาดอายุความขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ และให้ผู้คัดค้านคืนเงินจำนวน 767,567.57 บาท กลับเข้าสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี้

ทั้งสอง พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2531 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ผู้คัดค้านฎีกาข้อแรกว่า ที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้ผู้คัดค้านสืบพยานใหม่น่าจะไม่ถูกต้อง เพราะผู้คัดค้านขอเลื่อนคดีเพียง 2 ครั้ง ไม่มีเจตนาประวิงคดีนั้น เห็นว่า ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานผู้คัดค้านรวม 6 นัด ผู้คัดค้านไม่เคยมาศาลเลย ได้สืบพยานผู้คัดค้านคือ ทนายผู้คัดค้านเพียงปากเดียวในวันนัดที่ 2 ส่วนนัดแรกและนัดที่ 3 ถึงนัดที่ 6 ทนายผู้คัดค้านขอเลื่อน ศาลชั้นต้นได้ให้โอกาสแก่ผู้คัดค้านมากแล้ว แต่ผู้คัดค้านก็ไม่ได้นำพยานมาสืบการที่ผู้คัดค้านขอเลื่อนคดี 4 นัดติดต่อกันถือได้ว่าผู้คัดค้านมีเจตนาประวิงคดี ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ไม่อนุญาตให้ผู้คัดค้านสืบพยานใหม่นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้คัดค้านข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ผู้คัดค้านฎีกาเป็นข้อที่สองว่า การที่ผู้คัดค้านได้รับชำระหนี้เงินค่าสินไหมทดแทนของลูกหนี้ทั้งสองจากบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด ไปนั้น ได้กระทำโดยสุจริตมิได้มุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดได้เปรียบแต่อย่างใด ทั้งผู้คัดค้านก็ไม่ทราบาลูกหนี้ทั้งสองมีหนี้สินล้นพ้นตัวนั้น เห็นว่า การที่ลูกหนี้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความชำระหนี้ให้ผู้คัดค้านในระหว่างระยะ 3 เดือน ก่อนที่ลูกหนี้จะถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย โดยที่ลูกหนี้มีเจ้าหนี้อยื่นอีกจำนวนมากซึ่งขอรับชำระหนี้ไว้ในคดีนี้ถึง 15 ราย และผู้คัดค้านมิได้นำสืบให้เห็นว่า หนี้ที่เจ้าหนี้ขอรับชำระไว้

ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยประการใด การชำระหนี้ของลูกหนี้ให้ผู้คัดค้านตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น จึงเป็นการกระทำที่มุ่งหมายให้ผู้คัดค้านได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น ตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 ศาลให้เพิกถอนการชำระหนี้ได้ โดยไม่ต้องพิจารณาว่าผู้คัดค้านรับชำระหนี้โดยสุจริตหรือไม่ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้คัดค้านข้อนี้ฟังไม่ขึ้น เช่นกัน แต่สำหรับดอกเบี้ยที่ศาลล่างทั้งสองคิดให้นับแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2531 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้องเป็นต้นไปนั้นไม่ถูกต้อง เพราะการเพิกถอนการชำระหนี้เป็นไปโดยผลของคำพิพากษา ระหว่างที่ศาลยังมีได้พิพากษาให้เพิกถอนการชำระหนี้ ต้องถือว่าเป็นการชำระหนี้โดยชอบ ยังถือไม่ได้ว่าผู้คัดค้านผิดนัดนับแต่วันยื่นคำร้อง ผู้ร้องคงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2533 ที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้เพิกถอน การชำระหนี้เป็นต้นไป ความข้อนี้ แม้ไม่มีฝ่ายใดฎีกาศาลฎีกาก็ยกขึ้นวินิจฉัยเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องได้เพราะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ในส่วนดอกเบี้ยให้ผู้คัดค้านชำระนับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2533 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทำคำแก้ฎีกาเอง จึงไม่กำหนดค่าทนายความให้

(บรรเทิง มุลพรม-บุญส่ง วรรณกลาง-ภู่เกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ